

1500067-23.2019.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Lopes Cordeiro, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Álvaro Tank, nº 414, Conj. Res. Victor D' Andrea, na cidade e comarca de Limeira, ocultava, em proveito próprio, o veículo Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-23.2019.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-23.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2032365/2019 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 3464753 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 455/19/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2032365 - 04º D.P. LIMEIRA, 455/19/923 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Lopes Cordeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

William Lopes Cordeiro, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo constou da denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Álvaro Tank, nº 414, Conj. Res. Victor D' Andrea, na cidade e comarca de Limeira, ocultava, em proveito próprio, o veículo Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ, placas FRV-0204, que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 63/65). O réu foi citado (fls. 77) e apresentou resposta à acusação (fls. 82).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 105/106, 138/141 e mídias digitais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia

(fls. 170/175), ao passo que a Defesa pleiteou a absolvição, ou, subsidiariamente, fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 178/184).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/07, boletins de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo pericial (fls. 125/128) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

A vítima Claudineia Dias Rodrigues confirmou que teve o veículo Onix furtado na cidade de Americana. Disse que tomou conhecimento da localização do carro devido à intimação.

O policial militar Wellington Fernando da Silva narrou que receberam informação de que no interior do imóvel havia um veículo Onix produto de ilícito e, chegando no local, viram o carro na garagem. Foram atendidos pelo acusado e, por meio do número identificador, constataram que o carro era produto de furto. Disse que o acusado negou conhecimento da origem ilícita do veículo, alegando que o comprou dando como parte do pagamento uma moto no valor de R\$ 10.000,00 e o restante pagaria em cheque, contudo não soube informar o nome e o endereço do vendedor. Informou que era nítida a adulteração do chassi. A placa do veículo era verdadeira, mas pertencia a outro carro. O documento apresentado pelo acusado era falsificado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar José Carlos da Silva.

O réu, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Alegou ter comprado o carro em Campinas.

A apreensão do bem é incontroversa, sendo que o que se discute, nestes autos, é conhecimento sobre a origem espúria do veículo.

A testemunha de defesa Letícia Lima da Cruz disse que o acusado falou que tinha comprado o carro e dado como entrada a quantia de R\$ 5.000,00 e uma moto, bem como deveria pagar mais algumas parcelas. Toda a família tinha conhecimento da compra do carro. Ele disse que adquiriu o carro em Campinas. Contou que o acusado usou o veículo normalmente durante meses.

Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 35/285-6).

No caso, o réu não soube informar dados do vendedor e, como afirmado pelos policiais, era nítida a adulteração do chassi.

Como o bem foi encontrado em poder do acusado, cabe à defesa provar sua origem lícita ou sua conduta culposa, o que, contudo, não aconteceu nos autos.

Neste diapasão, cabia ao acusado, conforme disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.

Ademais, a receptação é crime que se consuma "no instante em que o sujeito adquire,

recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada" (Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015).

O E. Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante desta Comarca:

"E, como é sabido, o crime de receptação é daqueles cujo reconhecimento deve ser perquirido através do confronto de indícios e circunstâncias que rodeiam a prática ilícita, dadas as peculiaridades de tal delito, assentando-se, neste caso, que a globalidade da prova produzida nos autos autoriza a segura conclusão de que o acusado, ora apelante, era conhecedor da procedência criminosa da "res furtiva", até porque insubsistente a alegação de que adquiriu veículo de terceiro, não identificado, através do site "Clube da Luluzinha", por valor bem inferior ao de mercado, sem possuir qualquer documentação" (Apelação Criminal 0000259-98.2017.8.26.0551; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

Fixo o dia-multa no patamar mínimo, à míngua de maiores dados sobre a situação financeira do acusado.

O regime inicial será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR William Lopes Cordeiro, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de um salário mínimo, nos termos a serem definidos em sede de execução.

Faculto o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, intime(m)-se a(s) vítima(s) desta sentença (art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal), conforme disposto no art. 399 e parágrafo único das NSCGJ.

P.R.I.C.

Limeira, 24 de novembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA